

주의·개선 요구

제 목 : 중소기업자간 경쟁제품 직접생산확인 미시행

담당부서 : 인사총무실, 인프라운영팀

내 용

1. 업무개요

인력개발원은 중소기업제품의 조달계약을 체결하거나 판로를 지원하는 경우에 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」을 따라 업무를 수행해야 한다.

2. 사실관계 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 동법 시행령 제10조, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목에 따라 중소기업자간 경쟁제품에 대하여 1천만원 이상의 수의계약을 체결하는 경우에는 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하도록 되어 있고, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조, 제7조에는 중소기업자간 경쟁대상으로 지정된 품목에 대하여 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁에 따라 계약을 체결하고, 계약 시 직접생산 여부를 확인하도록 규정하고 있다.

[표 13] 국계약법 및 판로지원법 주요내용

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ①법 제7조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

5. 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약

3) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.

중소기업 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조(직접생산의 확인 등) ① 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다.

중소기업 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제10조(직접생산의 확인 등) ①법 제9조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 추정가격 1천만원을 말한다.

②법 제9조제1항제1호에서“대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 경우를 말한다.

1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약을 체결하는 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

인력개발원의 구매·계약 업무에서 중소기업제품 공공구매제도 이행여부 확인을 위해 2020년부터 2021년 상반기(2020.7.1.~2021.8.31.) 동안 중소기업자간 경쟁제품 및 고시금액 미만의 비경쟁제품에 대한 조달계약 시 중소기업자간 제한경쟁 입찰 명시, 경쟁제품의 직접생산 여부 등을 [표 14]와 같이 확인한 바, 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 1천만원 이상의 수의계약 10건 중, 4건에 대하여 **중소기업자의 직접생산 여부를 확인하지 않고** 계약을 체결하였고, 중소기업자간 경쟁제품인 제한경쟁 입찰 용역 23건 중, 4건에 대하여 **직접생산 여부의 확인기준을 정하여** 고시하지 않은 사실이 확인되었다.

[표 14] 중소기업자간 경쟁제품 직접생산확인 미시행 내역

구분	계약명	경쟁제품 물품*		계약금액(원)	계약방법
		물품분류(세부)명	세부품명번호		
용역	2020년 온라인교육 콘텐츠 개발개선사업	동영상제작서비스	8213160301	479,000,000	제한경쟁 입찰 (협상에 의한 계약)
	업무포털시스템 개선 사업	정보시스템유지 관리서비스	8111159901	147,000,000	
	경력진단시스템 기능 개선 용역		8111159901	138,000,000	
	KIRD 기관 홍보 영상 제작	동영상제작서비스	8213160301	25,960,000	
	KIRD 홍보 브로슈어 제작 용역	인쇄출판물	8213160301	35,000,000	수의계약
	2020년도 연차보고서 제작 용역		5510151901	21,980,000	
	2020년 유튜브 콘텐츠 제작 용역	동영상제작서비스	8213160301	19,800,000	
내자	L형 책상 외 16건	가구	5610150701 등	11,817,700	

* 온라인 포털 '공공구매종합정보(<https://www.smpp.go.kr/>)'에 따른 중소기업자간 경쟁제품 확인

관계자 의견

인력개발원 관련부서에서는 용역 및 구매 계약관리 분야의 중소기업자간 경쟁제품 직접생산의 확인을 위해 관련 규정을 보완하겠다고 하였다.

조치할 사항 국가과학기술인력개발원장(인사총무실장, 인프라운영팀장)은

- ① 용역 및 구매 계약관리 의무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의를 촉구하여 주시기
바라며, (주의)
- ② 계약업무 담당자에 대한 체계적인 직무 교육을 강화하고, 향후 법령에 근거하여 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 1천만원 이상의 수의계약을 체결하는 경우에는 중소기업자의 직접생산여부를 확인하고, 제한경쟁 입찰의 경우에는 직접생산 여부의 확인기준을 정하여 고시할 수 있도록 관련 제도를 개선하기 바랍니다. (개선)